



PUTUSAN
Nomor 3959 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YEPERSON BOLANG, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bara, RT 027, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Khaidir, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum Achmad Khaidir, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Jalan A. W. Syahrani, Kedai Rilatimojong, Nomor 69, RT 04, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Samping SPBU Pendidikan, Kota Sangatta, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **BEJO SELAMAT**, bertempat tinggal di Jalan Selamat I, RT 06, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
2. **Alm. H. JANSEN yang diwakili ahli warisnya (isteri almarhum) Hj. MASYUNI dan (anak almarhum) H. SUPIANI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Nomor 29, RT 35, RW 05, Teluk Lingga, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
3. **YULIYANSYAH**, bertempat tinggal di Gang Rambutan, Nomor 76, RT 35, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
4. **JIKSON PUDING, S.Hut.**, bertempat tinggal di Gang Damai 6, Nomor 84, RT 07, Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3959 K/Pdt/2024



5. ABADI SARAGIH, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, Gang Rambutan, Nomor 76, RT 35, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini nomor 1, 2, dan 5 memberi kuasa kepada Arianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso III, Gang Damai 3, RT 07, RW 02, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. CAMAT SANGATTA UTARA, yang dijabat oleh Hj. Hasdiah, S.E., M.Si., berkedudukan di Jalan Diponegoro, Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

2. LURAH TELUK LINGGA, yang dijabat oleh Noorma, S.STP, berkedudukan di Jalan Hidayatullah, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Januar Bayu Irawan, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setkab Kutai Timur, dan kawan-kawan, berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta, Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3959 K/Pdt/2024



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Menyatakan terhadap objek tanah perbatasan dalam perkara *a quo* yang terletak di Jalan Pendidikan, Gang 3/Jalan Aji Saka, RT 53, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran lebar 70 meter, panjang 200 meter, luas 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah utara : Nikanor Bolang alias Edy Bolang dari kelompok (Swadaya Makmur) dan Ishak Iskandar dari kelompok (Karya Mandiri),

Sebelah barat : Gang 3/Jalan Aji Saka,

Sebelah timur : Semry,

Sebelah selatan : Rencana Gang Hanter L= 5 m,

berdasarkan hukum adalah sah lahan garapan milik Penggugat;

4. Menyatakan surat yang diterbitkan tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemilik sah lahan objek perkara tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dibayarkan secara tanggung renteng dengan tunai dan lunas;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah dalam perkara *a quo* dalam keadaan kosong dengan membongkar pondok kayu yang dibangun di lokasi tanah Penggugat dan menimbun kembali parit yang telah dibuat sehingga kembali seperti semula dengan tanpa syarat apapun, aman dan dilaksanakan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh serta melaksanakan isi putusan atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Mengenai kewenangan absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sgt, tanggal 11 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Menyatakan terhadap objek tanah perbatasan dalam perkara *a quo* yang terletak di Jalan Pendidikan, Gang 3/Jalan Aji Saka, RT 53, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran lebar 70 meter, panjang 200 meter, luas 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah utara : Nikanor Bolang alias Edy Bolang dari kelompok (Swadaya Makmur) dan Ishak Iskandar dari kelompok (Karya Mandiri),

Sebelah barat : Gang 3/Jalan Aji Saka,

Sebelah timur : Semry,

Sebelah selatan : Rencana Gang Hanter L= 5 m,

berdasarkan hukum adalah sah lahan garapan milik Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3959 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dibayarkan secara tanggung renteng dengan tunai dan lunas;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah dalam perkara *a quo* dalam keadaan kosong dengan membongkar pondok kayu yang dibangun di lokasi tanah Penggugat dan menimbun kembali parit yang telah dibuat sehingga kembali seperti semula dengan tanpa syarat apapun, aman dan dilaksanakan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh serta melaksanakan isi putusan atas perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memberikan Putusan Nomor 209/PDT/2023/PT SMR, tanggal 9 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III/Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sgt, tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat ditolak seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3959 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 11 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sgt *juncto* Nomor 209/PDT/2023/PT SMR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/kini Pemohon kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (Samarinda) Nomor 209/PDT/2023/PT SMR, tanggal 9 Januari 2024;

Seraya Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/kini Pemohon kasasi untuk seluruhnya dan atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sgt, tanggal 11 Oktober 2023;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat/Pembanding/kini Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng pada semua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3959 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau:

- Bilamana Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, V, dan Turut Termohon Kasasi I, II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 7 Februari 2024 dan 12 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Januari 2024 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 7 Februari 2024 dan 12 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sangatta, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi dalam membatalkan *judex facti*/Pengadilan Negeri didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, namun ternyata tidak ada bukti yang diajukan terkait Surat Keputusan Gubernur tersebut;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi bahwa Penggugat berhak atas objek sengketa lahan garapan yang terletak di Jalan Pendidikan, Gang 3/Jalan Aji Saka, RT 53, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, seluas 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi), sebaliknya pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dan perbuatan Para Tergugat yang masih menguasai objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, karenanya beralasan untuk menghukum Para Tergugat mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3959 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YEPERSON BOLANG, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 209/PDT/2023/PT SMR, tanggal 9 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sgt, tanggal 11 Oktober 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YEPERSON BOLANG** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 209/PDT/2023/PT SMR, tanggal 9 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sgt, tanggal 11 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Menyatakan terhadap objek tanah perbatasan dalam perkara *a quo* yang terletak di Jalan Pendidikan, Gang 3/Jalan Aji Saka, RT 53, Desa Teluk

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3959 K/Pdt/2024



Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran lebar 70 meter, panjang 200 meter, luas 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah utara : Nikanor Bolang alias Edy Bolang dari kelompok (Swadaya Makmur) dan Ishak Iskandar dari kelompok (Karya Mandiri),

Sebelah barat : Gang 3/Jalan Aji Saka,

Sebelah timur : Semry,

Sebelah selatan : Rencana Gang Hanter L= 5 m,

berdasarkan hukum adalah sah lahan garapan milik Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dibayarkan secara tanggung renteng dengan tunai dan lunas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah dalam perkara *a quo* dalam keadaan kosong dengan membongkar pondok kayu yang dibangun di lokasi tanah Penggugat dan menimbun kembali parit yang telah dibuat sehingga kembali seperti semula dengan tanpa syarat apapun, aman dan dilaksanakan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh serta melaksanakan isi putusan atas perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3959 K/Pdt/2024